



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIMAS HARIANTO, NIK 3578100605850002, Tempat / Tanggal Lahir :

Surabaya / 06-06-1985, umur 32 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS-Kepolisian RI., Pangkat : Brigadir, Nrp : 85050382, alamat Jalan Kapas Madya I-G/58, RT/RW.009/016, Kel.Gading, Kec.Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini telah menyatakan memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya bernama :

1. DANNY WIJAYA,S.H.,MH.
2. MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN,S.H,MH.
3. UTCOK JIMMI LAMHOT,S.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum “ **JUSTISIA LOKA LAW OFFICE** “ di Jl. Dinoyo No.125 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2017 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L A W A N :

1. **PT.BRI PUSAT Cq. PT.BRI TBK Cabang (Kanwil Jawa Timur) Cq.**

PT.BRI UNIT ARJUNO, alamat Jalan Kalibutuh No.b 41, Tembok Dukuh, Bibtan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT I ;**

2. **TITIN SUPRAPTI**, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin, : Perempuan,

Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Sido Kapasan 2 Buntu 14, Kel.Sidodadi, Kec . -----

Halaman 1 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simokerto, Kota Surabaya, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti yang diajukan oleh para pihak

;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017, di bawah Register perkara Nomor : 374/Pdt.G/2017/PN.SBY., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT

(LEGAL STANDING)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu **Penggugat** mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** adalah Warga Negara Indonesia dengan pekerjaan sebagai PNS - Kepolisian RI, yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jl. Kapas madya 1-G/58, RT/RW 009/016, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 menyebutkan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;
3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini juga berlandaskan pada ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas UU Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ----

Halaman 2 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berbunyi :

- a. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan : “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” ;
- b. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” ;
- c. Pasal 5 Ayat (1): “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah ;
- Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan ;
- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu ;
- Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik ;
- Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar ;
- Nilai nilai adalah sesuatu etika, sifat sifat (hal-hal) yang penting atau berguna ;
- Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat ;
- Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar ;
- Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran ;
- Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti -

Halaman 3 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas luasnya yang terikat bersama sama oleh suatu kebudayaan yang

mereka anggap sama ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat meminta agar Gugatan ini dengan Hak Gugat (LEGAL STANDING) dapat ditetapkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan Penggugat ;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa, gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatige daad (1365 BW) ;

KEWENANGAN RELATIF

- Bahwa, mengingat domisili **Tergugat I** yang beralamat di alamat Jl. Kalibutih No.b 41, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya serta berkedudukan hukum **Tergugat II** di Jl. Sidokapasan 2 buntu 14, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa, mengingat tempat letak objek yang menjadi sengketa dalam gugatan ini, yakni PT.BRI PUSAT Cq PT. BRI TBK Cabang (Kanwil Jawa Timur) Cq PT. BRI Unit Arjuno maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa, hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum **Tergugat** berdiam atau apabila **Tergugat** berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para **Tergugat** ;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN INI SERTA PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa, **Penggugat** adalah PNS kepolisian yang berpangkat Brigadir yang berdinasi di Polsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur ;
2. Bahwa, **Penggugat** mengajukan Pinjaman Kredit melalui Bensat (bendahara

Halaman 4 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan) Mapolrestabes dan ditangani oleh **Tergugat II** yaitu sebagai

bendaharawan atau juru bayar ;

3. Bahwa, setelah **Penggugat** dinyatakan layak oleh **Tergugat II** maka akan diteruskan ke **Tergugat I** yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (unit Arjuno) di Surabaya ;
4. Bahwa, karena **Penggugat** adalah PNS dari Kepolisian maka **Penggugat** harus memenuhi syarat-syarat yang dibebankan oleh **Tergugat I** kepada Pemohon Kredit (**Penggugat**), untuk memenuhi syarat-syarat tersebut ;
5. Bahwa, **Penggugat** harus melalui sistem terkordinasi yaitu pengajuan diajukan kepada Bensat Mapolrestabes dan bendaharawan atau juru bayar Mapolrestabes Surabaya yang menyatakan layak atau tidaknya anggota kepolisian mengajukan pinjaman di bank PT. Bank Rakyat Indonesia (unit Arjuno) dan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia ;
6. Bahwa, Bahwa, pada tanggal 26 maret 2015 sekiranya pada jam 15.00 (sore) **Penggugat** dihubungi oleh Juru bayar mapolrestabes surabaya yaitu **Tergugat II** untuk melakukan proses pengajuan kredit di tempat **Tergugat I** yaitu Bank Rakyat Indonesia Unit Arjuno. Pada pukul 16.30 WIB **Penggugat** datang ke tempat **Tergugat I** yaitu BRI Unit arjuno untuk menandatangani Perjanjian Kredit sebagai syarat untuk mengajukan Kredit BRIGUNA ;
7. Bahwa, setelah **Penggugat** melakukan penandatanganan pengajuan kredit tersebut, **Penggugat** mendapat kabar bahwa kredit belum dapat dicairkan pada saat itu juga, dikarenakan menurut penjelasan **Tergugat I** yaitu PT. BRI (unit arjuno) masih terdapat persyaratan administrasi yang belum dilengkapi yaitu kekurangan *SKEP (surat kepangkatan)* dan sistem Bank Rakyat Indonesia pada saat itu sudah tutup/closing sehingga kredit tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai, dan apabila persyaratan administrasi sudah dilengkapi maka pencairan uang tersebut dengan sendirinya akan langsung masuk ke rekening **Penggugat an: Dimas Harianto** ;
8. Bahwa, pada tanggal 27 maret 2015 sekiranya jam 07.00 (pagi) **Penggugat** menitipkan kekurangan *persyaratan SKEP/surat kepangkatan (Asli)* kepada Saudara Agung (anggota Bansat) selaku Juru bayar Mapolrestabes Surabaya untuk di berikan kepada **Tergugat II** ;

Halaman 5 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, persyaratan SKEP/ surat kepangkatan yang telah dititipkan kepada saudara Agung untuk diberikan kepada **Tergugat II** adalah kekurangan yang diminta oleh **Tergugat I** yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (unit arjuno) untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit. Dikarenakan **Penggugat** pada tanggal 27 maret 2015 tidak dapat menyerahkan secara langsung kekurangan syarat administrasi berupa SKEP dikarenakan akan menjalani dinas Dalmas Kerangka sehingga Penggugat menitipkan kekurangan persyaratan tersebut kepada yang bernama Agung selaku Juru Bayar Mapolrestabes Surabaya ;

10. Bahwa, pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 sekiranya Jam 20.00 (malam), **Penggugat** melakukan konfirmasi melalui telepon kepada **Tergugat II** selaku anggota Bansat Juru Bayar Polrestabes Surabaya apakah sudah diterima SKEP yang telah **Penggugat** titipkan kepada saudara Agung dan **Penggugat** juga menanyakan tentang pengajuan Kreditnya dan **Tergugat II** menjelaskan telah menerima titipan tersebut, dan **Tergugat II** selaku Juru Bayar mapolrestabes Surabaya juga menjelaskan bahwa uang tersebut masih terblokir di rekening sehingga tidak dapat diambil dikarenakan masih belum aktif ;

11. Bahwa, sekiranya pada awal bulan april 2015 gaji **Penggugat** telah terpotong sehingga **Penggugat** berpendapat bahwa kredit yang diajukan oleh **Penggugat** telah terpenuhi dan masuk ke rekening BRI atas nama Dimas Harianto (Penggugat) karena memang belum ada pemberitahuan dari **Tergugat I** apakah telah di terima atau tidak pengajuan kredit **Penggugat** ataupun telah adanya uang masuk ke rekening **Penggugat** ;

12. Bahwa Akan tetapi setelah mengecek aktifasi Rekening melalui ATM KCP BRI Margorejo apakah telah aktif atau belum dan oleh **Penggugat** diaktifkan melalui ATM dengan kode sandi 123456, dan setelah aktif **Penggugat** mengecek isi rekening akan tetapi tidak ada uang yang masuk dari pengajuan kredit yang dilakukan oleh **Pengugat** pada tanggal 26 maret 2015 tersebut ;

13. Bahwa, pada awal bulan Mei 2015 gaji milik **Penggugat** terpotong kembali. Akan tetapi setelah **Pengugat** Mengecek di ATM BRI KCP Margorejo tidak terdapat uang yang masuk sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang telah diajukan kredit oleh **Penggugat** ;

14. Bahwa, pada sekiranya pertengahan bulan Mei 2015 **Penggugat** menanyakan pemotongan gaji Kepada Juru bayar Bensat yaitu **Tergugat II**, akan tetapi Tergugat II menjawab akan di konfirmasikan kepada **Tergugat I** yaitu pihak Bank BRI (unit arjuno) ;
15. Bahwa, pada bulan juni 2015 tetap saja gaji **Penggugat** tetap saja terpotong dan **Penggugat** kembali mengkonfirmasi kepada **Tergugat II** dan jawabannya masih tetap sama, di konfirmasikan lagi kepada **Tergugat I** ;
16. Bahwa, pada bulan Juli 2015 **Penggugat** mencetak rekening koran menggunakan kartu ATM di Bank Bri KCP rungkut , akan tetapi setelah tercetak dan mengecek tidak ada uang yang masuk di Rekening BRI pada tanggal 27 maret 2015 milik **Penggugat** ;
17. Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2015 **Penggugat** melakukan konfirmasi kepada **Tergugat I** mengenai pengajuan kredit yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan keterangan **Tergugat I** tersebut menerangkan bahwa Kredit yang diajukan penggugat sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah di setuju oleh **Tergugat I**. Dan uang tersebut telah masuk ke rekening penggugat pada tanggal 27 maret dan berdasarkan keterangan **Tergugat I** uang tersebut telah terambil secara tunai ;
18. Bahwa, pada tanggal 01 desember 2016 **Penggugat** melayangkan keberatan melalui surat tertulis kepada **Tergugat I** yang pada intinya **Penggugat** menginginkan kejelasan tentang keberadaan uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dikarenakan pada tanggal 27 maret 2015 tidak ada pemberitahuan dari **Tergugat I** bahwa uang telah masuk ke rekening an. Dimas hariantto (penggugat). Karena sampai detik ini **Penggugat** belum menikmati ataupun mengambil sepeser uang tersebut, akan tetapi gaji PNS **Penggugat** sudah terpotong mulai per tanggal 1 bulan April 2015 ;
19. Bahwa, pada tanggal 09 desember 2016 **Tergugat I** melayangkan jawaban melalui surat Nomor: B.010/3143/XII/2016 Perihal, Jawaban terhadap pengaduan debitur an Dimas hariantto (Penggugat). Yang intinya “penarikan rekening tabungan Britama An. Dimas hariantto telah dilakukan pendebitan

Halaman 7 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan sendiri pada tanggal 27 Maret 2015 ;

20. Bahwa, berdasarkan surat **Tergugat I** Nomor : B.010/3143/XII/2016 menjelaskan telah ada penarikan rekening tabungan yang dilakukan oleh **Penggugat** sendiri di tempat **Tergugat I** senilai Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 maret 2015 dan menurut penjelasan **Tergugat I** yang mengambil secara tunai adalah yang bersangkutan atau **Penggugat** sendiri ;

21. Bahwa, berdasarkan keterangan **Tergugat I** yang mengambil uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah **Penggugat** sendiri, padahal pada tanggal 27 maret 2015 **Penggugat** ada kegiatan dalam rangka berdasarkan surat perintah nomor : Sprin/...../III/2015. “ yang isinya memerintahkan pelaksanaan tugas di mulai tanggal 23 sampai dengan 29 maret 2015. Jadi pada tanggal 27 maret 2015 **Penggugat** masih berdinas dan tidak bisa di tinggalkan ;

22. Bahwa, adapun Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”. dan sebagaimana doktrin hukum maupun Yurisprudensi, pengertian sebagaimana sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara LINDENBAUM COHEN pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan keajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa jelas apa yang dilakukan **Tergugat I** telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1365 KUH-Perdata ;

23. Bahwa, **Tergugat I** pada tanggal 27 maret 2015 tidak melakukan konfirmasi ataupun pemberitahuan kepada **Penggugat** bahwasanya Pengajuan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah di terima dan uang sudah masuk di Rekening an. Dimas

Hariato ;

24. Bahwa, **Tergugat I** telah melakukan pemotongan gaji **Penggugat** dari Bulan april 2015 sampai dengan saat ini, padahal **Penggugat** yang seharusnya menerima uang dari Pengajuan kredit BRIGUNA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut tidak ada dan belum di terima oleh **Penggugat** ;

25. Bahwa, **Tergugat II** selaku Juru bayar bensat mapolrestabes surabaya, yang dalam hal ini telah merugikan Peggugat, karena melakukan pembiaraan padahal pengurusan tersebut adalah menjadi tanggungannya atau tanggung jawabnya, dan juga Tergugat II tidak memberi informasi apapun yang di ketahuinya kepada Peggugat. Dalam hal ini **Tergugat II** harus pula bertanggung jawab atas perbuatannya Karena perbuatan yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat II dan akibat daripada itu telah menimbulkan kerugian. Dan unsur kesalahan subyektif **Tergugat II** telah tertuang di pasal 1365 KUH-Perdata ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adalah hak bagi Peggugat untuk meminta ganti kerugian atas tindakan Perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh para **Tergugat** kepada **Penggugat** dan dalam hal ini **Penggugat** telah di rugikan secara materiil dan imateriil ;

- Kerugian materiil, karena uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya di terima oleh **Penggugat** tidak juga belum diterima sampai saat ini ;
- Kerugian imateriil, **Penggugat** saat ini dalam kondisi banyak hutang karena harus menutupi kebutuhan rumah tangga serta sekolah anak, dan **Penggugat** meminta Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas apa yang telah dialaminya ;

Bahwa, karena gugatan Peggugat ini diajukan atas dasar-dasar dan bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Peggugat memohon agar diputuskan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi ;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang -----

Halaman 9 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perjanjian Kredit BRIGUNA tertanggal 26 Maret 2015 ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUH-Perdata ;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUH-Perdata ;
5. Menyatakan Tergugat I harus membayar kerugian materiil dan memberikan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat sesuai perjanjian kredit ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian imateril yang di derita Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) ;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasanya bernama : DANNY WIJAYA, S.H., MH., untuk Tergugat I hadir Kuasanya bernama : RIANDHANI SEPTIAN CHANDRIKA, S.H., sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan terlampir. Oleh karena itu Tergugat II dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela diri dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 10 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu DEWI ISWANI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai

Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / GAGAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, telah memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang sebenarnya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
3. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No.401/3143/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang akan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp.2.691.400,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
4. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.401/3143/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 telah dilakukan pencairan kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat yang kemudian di OB (Overbooking) ke rekening simpanan atas nama Dimas harianto pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil posita serta petitum gugatan Penggugat. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat adalah Surat Pengakuan Hutang No.401/3143/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 **dan bukan** pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana Petitum Penggugat butir 2 ;
- b. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima pencairan dan tidak melakukan penarikan terhadap rekening tabungan Britama atas nama Penggugat, hal tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkan mengingat pada tanggal 27 Maret 2015 telah terdapat pencairan pinjaman yang dipindah bukukan (Overbooking) ke rekening simpanan (Britama) atas nama Penggugat dan pada tanggal yang sama yaitu 27 Maret 2015 telah terjadi penarikan terhadap rekening simpanan Penggugat yang nanti akan Tergugat sampaikan buktinya didalam pembuktian ;
- c. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat terhadap Tergugat I yang meminta adanya ganti rugi Materiil maupun Immateriil, hal tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkan mengingat dalil Penggugat tersebut tidak mendasar hukum salam sekali ;
6. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat baik posita maupun dalam petitumnya yang memohonkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. harus ada perbuatan ;
 2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
 3. ada kerugian ;
 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
 5. ada kesalahan (schuld) ;
7. Bahwa tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka

Halaman 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perbuatan melawan hukum (on rechmatigedaad) yang didalilkan

oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan** ;

8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa **tidak ada** satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak ;

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan REPLIK pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017, kemudian Kuasa Tergugat I mengajukan DUPLIK pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama DIMAS HARIANTO ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Kepolisian atas nama DIMAS HARIANTO ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Tanggapan pengaduan dari OJK No.S-100/KR.0422/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas laporan keluhan yang dialami oleh Penggugat (DIMAS HARIANTO) ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat dari PT.BRI No.B.017-KC-IX/3143/08/08/2016, tanggal 1 Agustus 2016, perihal atas jawaban terhadap pengaduan an.Dimas harianto (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5.1 : Fotocopy Syarat-syarat Pengajuan Kredit dan penanda-tanganan kwitansi pinjaman, slip tanda bukti penarikan pada 26 Maret 2015 ;
 6. Bukti P-5.2 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2015 oleh Dimas Harianto ;
 7. Bukti P-5.3 : Fotocopy Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur tertanggal 26 Maret 2015 oleh Dimas Harianto ;
 8. Bukti P-5.4 : Fotocopy Surat Kuasa Debet Rekening tertanggal 26 Maret 2015 oleh Dimas Harianto ;
 9. Bukti P-5.5 : Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Dimas Harianto dari PT.BRI Cabang Surabaya Kusuma bangsa Unit Arjuno Surabaya sebesar Rp.110.000.000,- ;
 10. Bukti P-5.6 : Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Dimas Harianto dan Tanda Bukti Penarikan sebesar IDR 109.900.000, 00 No.Rek. 0096-01-077771-50-8 ;
 11. Bukti P-6 : Fotocopy Tanda terima surat dari BRI Unit Arjuno, Jl.Kalibutih No.41 Surabaya, kepada Dimas harianto tanggal 17 Oktober 2017 ;
 12. Bukti P-7 : Fotocopy Surat dari PT.BRI No.B.010/3143/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, perihal jawaban terhadap pengaduan debitur an.Dimas Harianto ;
 13. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Perintah Kepolisian Sektor Wonocolo Surabaya Nomor ; Sprin/...../III/2015 ;
 14. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Perintah Kepolisian Sektor Wonocolo Surabaya Nomor ; Sprin/215/III/2015 ;
 15. Bukti P-10 : Fotocopy Rencana Kegiatan Sdr.Dimas Harianto sesuai Sprin (Penggugat) pada tanggal 27 Maret 2015 ;
 16. Bukti P-11 : Fotocopy Buku Tabungan ;
 17. Bukti P-12 : Fotocopy Tanggal transaksi pertama kali menggunakan Buku Tabungan dan ATM ;
 18. Bukti P-13 : Fotocopy Print Rekening Koran ;
 19. Bukti P-14 : Fotocopy Print Laporan Transaksi ;
- Bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk --

Halaman 14 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5.1 sampai dengan P-5.6, P-6, P-8, dan P-10 tanpa ada aslinya, bukti P-13 dan P-14 berupa print out sedangkan untuk bukti yang lainnya sesuai dengan aslinya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi (3 orang saksi), yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENDRA KUSUMA,SE. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman, dengan Tergugat I / PT.BRI saksi tahu sedangkan dengan Tergugat II / Titin Suprapti saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bekerja di BRI selama 9 (sembilan) tahun dan bekerja di berbagai divisi ;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini pada bagian divisi logistik ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan PT.BRI / Tergugat I yang pada intinya ada realisasi kredit pada tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Penggugat tidak pernah menerima uangnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS di Polda Jawa Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan kredit di Unit PT.BRI mana ;
- Bahwa Penggugat tidak menerima uang kredit dari PT.BRI, menurutnya pada saat itu Penggugat hanya tanda tangan di PT.BRI di CS, karen pada saat itu ada demo mendadak lalu Penggugat meninggalkan Kantor BRI tersebut dan mengenai uang hasil kreditnya akan diurus oleh Tergugat II / Titin Suprapti ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan ke saksi tentang Buku Tabungan Penggugat kenapa uang hasil kredit kok tidak masuk dalam rekening Tabungan Penggugat dan Penggugat menanyakan kenapa uang dibawa oleh Tergugat II / Titin Suprapti ;
- Bahwa setahu saksi uang hasil kredit Penggugat tersebut diserahkan ke Tergugat II / Titin Suprapti dalam rangka untuk pemberkasannya saja sedangkan yang tanda tangan akad kredit adalah Penggugat ;

Halaman 15 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gaji Penggugat sampai sekarang ini tetap dipotong untuk cicilan hutangnya ;
- Bahwa setahu saksi Buku Tabungan yang memegang Penggugat namun uang hasil kredit ternyata tidak masuk ke dalam Buku Tabungan ;
- Bahwa untuk proses pengambilan uang milik sendiri harusnya dengan membawa KTP asli dan Buku Tabungan ;
- Bahwa apabila tidak ada KTP bisa memakai KSK karena pembukaan awal rekening yang tercantum dalam Buku Tabungan adalah KTP dan yang sesuai dengan KTP adalah KSK atau juga dengan surat kehilangan dari Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi fungsi CCTV di sebuah Bank adalah untuk membuktikan suatu hal, untuk menghindari adanya kejahatan-kejahatan perbankan. Contoh pencurian atau perkara seperti yang Penggugat alami ;

2. Saksi AGUNG WIBOWO,A.md. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan PT.BRI/Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi, Titin Suprapti / Tergugat II yang mengurus gaji anggota dan karyawan di Polrestabes Surabaya, khususnya untuk eks Polres Surabaya Selatan dan eks Polres Surabaya membawahi 11 Polsek dan itu termasuk juga Polsek Wonocolo ;
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman di Bank harus melalui Juru Bayar Polrestabes Surabaya, untuk semua anggota Kepolisian di Polsek yang dibawa Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan ke saksi SKEP pangkat terakhir untuk diserahkan ke Titin Suprapti / Tergugat II karena pada saat itu yang bersangkutan belum datang ;
- Bahwa Penggugat menitipkan SKEP tersebut untuk keperluan pinjam uang di BRI melalui Titin Suprapti / Tergugat II dan aplikasinya ada yang kurang untuk Penggugat yaitu SKEP pangkat terakhir yang harus diserahkan aslinya ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Penggugat menanyakan ke saksi tentang SKEP tersebut, dan saksi menyatakan sudah menyerahkan ke Titin Suprapti / Tergugat II ;

Halaman 16 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya atas permohonan pinjaman uang ke BRI oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminjam uang ke BRI Unit Arjuno Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Titin Suprapti / Tergugat II sedang menjalani hukuman ;
- Bahwa seingat saksi untuk penyerahan SKEP milik Penggugat yang ditipkan ke saksi tersebut, tanggalnya lupa tapi seingat saksi pada hari Jum'at tahun 2015 karen pada saat itu sedang memakai baju olah raga ;

3. Saksi M. WINARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan PT.BRI/Tergugat I dan tahu dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi dinas di Polsek Wonocolo bagian Kamtibmas, satu kantor dengan Penggugat / Dimas Harianto ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah Penggugat dengan BRI, karena saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa telah melakukan peminjaman / hutang ke BRI Uni Arjuno tetapi tidak menerima uangnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pihak BRI ;
- Bahwa setahu saksi, Titin Suprapti / Tergugat II sebagai seorang juru bayar di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat melakukan pinjaman melalui Juru bayar /Tergugat II tetapi yang saksi tahu Titin Suprapti / Tergugat II sedang bermasalah (berkaitan dengan masalah keuangan) ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-9 berupa Surat Sprin tertanggal 23 saiap dengan 29 Maret 2015, yang ditunjukkan yaitu setahu saksi berkaitan dengan tugas SSK Dalmas ;
- Bahwa saksi masih ingat tentang surat Sprin tersebut khususnya tanggal 27 Maret 2015 pada pukul 07.00 pagi saksi selalu bersama dengan Penggugat . Setiap Polsek mengirim 3 (tiga) orang, dari Polsek Wonocolo yaitu Sdr.Dimas Harianto (Penggugat), Pak Andrianto dan saksi sendiri. Bahwa titik kumpul setiap Polsek berada di Polrestabes Surabaya, -----

Halaman 17 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apel pukul 07.00 pagi di Polrestaber Surabaya, setelah

apel 1 (satu) pasukan SSK Dalmas naik ke dalam truck menuju Kejati (sampai di Kejati sekitar jam 08.00 pagi) karena ada Unras (unjuk rasa) di Kejati ;

- Bahwa setelah unjuk rasa di Kejati selesai jam 10.00 pagi, 1 (satu) SSK Dalmas istirahat di Kejati dan melaksanakan sholat Jum'at di area Masjid di Kejati ;
- Bahwa setelah unjuk rasa di Kejati selanjutnya peserta unjuk rasa menuju ke Grahadi untuk melakukan orasi dan kami 1 (satu) SSK Dalmas naik truck Kepolisian menuju ke Grahadi untuk melakukan pengamanan ;
- Bahwa setahu saksi apabila ada anggota yang mengesampingkan atau melanggar surat Sprin tugas, maka sanksinya berat, dilakukan penahanan dan di sel karena mangkir tugas tadi ;
- Bahwa setahu saksi tidak mungkin ada anggota yang mangkir dalam 1 (satu) pasukan SSK karena pasti ketahuan, oleh karena setiap anggota memasuki truck Kepolisian wajib absen terlebih dahulu ;
- Bahwa benar untuk Sprin tanggal 23 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015, saksi selalu berdampingan dengan Sdr.Dimas Harianto/Penggugat karena Sprin adalah tugas harian yang harus dilaksanakan setiap anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy Persyaratan Pengajuan Kredit Oleh Penggugat berupa : a. permohonan Kredit Pegawai atas nama Dimas harianto tanggal 26 Maret 2015, b. Surat Rekomendasi Atasan, c. Surat Pernyataan, d. Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur, e. Surat Kuasa Debet Rekening ;
2. Bukti T.I-2 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.401/3143/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dimas Harianto (Penggugat) ;
3. Bukti T.I-3 : Fotocopy Kwitansi tanggal 27 Maret 2015 ;

Halaman 18 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I-4 : Fotocopy Rekening Koran atas nama Dimas Harianto ;
5. Bukti T.I-5 : Fotocopy Slip Penarikan Rekening Simpanan atas nama Dimas harianto serta copy tanda pengenalan Dimas Harianto (SIMA) ;
6. Bukti T.I-6 : Fotocopy Ketentuan Umum Tabungan BRI Britama ;
7. Bukti T.I-7 : Fotocopy Surat No. B.017-KC-IX/3143/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 kepada Danny Wijaya,S.H.,MH. (AMD Law Office) dengan tindasan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) ;
8. Bukti T.I-8 : Fotocopy Surat No. B.010/3143/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 kepada Danny Wijaya,S.H.,MH. selaku Penasihat Hukum Penggugat dengan tindasan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.8, maka menurut hukum sebagaimana di maksud oleh Pasal 1865 KUHPdata, pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu terletak pada Penggugat, dan untuk itu dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 serta menghadapkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Rendra Kusuma, SE., Agung Wibowo, A.md., dan M. Winarto, kesemua alat bukti tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah yang menjadi sumber perselisihan dalam perkara, untuk itu ditinjau dari dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa "apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena tidak membayar sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I melalui perantara Tergugat II" ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pencairan fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dilakukan penarikan melalui pemidah bukuan (overbooking) ke rekening simpanan milik Penggugat pada tanggal 27 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diawali dengan keberadaan alat bukti surat yang bertanda T.I.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.401/3143/3/2015 yang dibuat, disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai pihak yang berhutang (debitur) serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kancapem/Unit Arjuna Kusuma Bangsa Surabaya sebagai pihak yang memberi pinjaman/pemberi hutang (kreditur) ;

Bahwa pemberian hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut telah pula dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah ada rekomendasi dari instansi tempat bekerja dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat yang bertanda T.I.1= P.5.1 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan telah ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang (vide bukti T.I.2) antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur, maka pada tanggal 27 Maret 2015 telah dilakukan

Halaman 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana kredit yang langsung masuk ke rekening Tabungan Britama milik Penggugat dengan Nomor Rekening 0096.01,077771.50.8 atas nama Dimas Harianto, sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada alat bukti surat bertanda T.I.3 dan terhadap dana tersebut pada tanggal 27 Maret 2015 itu pula telah dilakukan penarikan oleh Penggugat sejumlah Rp.109.900.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada alat bukti surat bertanda T.I.5, hal tersebut ternyata didukung pula dengan adanya alat bukti surat bertanda T.I.4 berupa Laporan Transaksi yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Bank pemberi kredit kepada Penggugat yang ternyata pada tanggal 27 Maret 2015 telah terjadi pencairan dana dan penarikan dana sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas, maka tidak ada cukup alasan untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mencairkan dan menyerahkan dana pinjaman yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.457.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **RABU** tanggal **07 FEBRUARI 2018** oleh **R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **MAXI SIGARLAKI,SH.,MH.**, dan **ROCHMAD,SH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **14 FEBRUARI**

Halaman 21 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi **ROCHMAD,SH.**, dan **DEWI ISWANI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYU WIBAWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat II ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R O C H M A D,SH.

R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH

DEWI ISWANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

WAHYU WIBAWATI,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 1.336.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 30.000,-
5. MeteraiRp 6.000,-
6. Redaksi Rp 5.000,-
- JUMLAHRp. 1.457.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)